BASES DEL CONCURSO PARA EL ARRENDAMIENTO DE QUIOSCO DE LA IEE "JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN" AÑO LECTIVO 2026

El presente procedimiento de licitación tiene por finalidad seleccionar, en condiciones de transparencia, libre competencia y trato igualitario, al postor que ofrezca las mejores condiciones técnicas y económicas para la prestación del servicio de quiosco escolar.
El proceso se desarrolla en observancia de los principios de buena fe, transparencia y acceso a la información, garantizando que la comunidad educativa conozca qué se contrata, con quién se contrata y bajo qué condiciones.
Asimismo, la presente convocatoria se enmarca en lo dispuesto por la RVM N.° 076-2019-MINEDU, que establece orientaciones para promover la alimentación saludable y regular la gestión de quioscos escolares en las instituciones educativas de educación básica, priorizando el bienestar y la salud de los estudiantes.

1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.1. Nombre : IEE "José Faustino Sánchez Carrión"
1.2. Domicilio legal : Avenida Moche N° 1020, urb. Torres Araujo, distrito y provincia de Trujillo, departamento La Libertad.
1.3. Correo electrónico : mesadepartes@guejfsctrujillo.edu.pe
1.4. Representante Legal : ZAVALA MUÑOZ MIGUEL ÁNGEL
1.5. DNI : 41152442

2. FUNDAMENTACIÓN

La Institución Educativa Emblemática "José Faustino Sánchez Carrión" brinda el servicio educativo en los niveles de Educación Primaria, Secundaria y Educación Básica Alternativa, atendiendo a una numerosa población estudiantil.
En el marco del proceso permanente de mejora de las condiciones básicas de calidad del servicio educativo, resulta necesario garantizar que el expendio de alimentos dentro de la institución se realice bajo criterios de calidad, inocuidad, nutrición adecuada y promoción de hábitos saludables.
De conformidad con la Norma Técnica aprobada por la RVM N.° 076-2019-MINEDU, los quioscos escolares son espacios educativos complementarios que deben contribuir activamente a la promoción de una cultura de alimentación saludable, favoreciendo el desarrollo integral de los estudiantes y la prevención de enfermedades asociadas a una inadecuada nutrición.
En ese sentido, el quiosco escolar constituye un establecimiento ubicado dentro del local institucional, destinado exclusivamente al expendio de alimentos y bebidas saludables, conforme a la normativa vigente del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. No se permitirán actividades distintas a las expresamente autorizadas en las presentes bases.
A través del quiosco escolar buscamos garantizar:

1.1. Promover la alimentación saludable
Garantizando una oferta variada, equilibrada y adecuada a las necesidades nutricionales de los estudiantes, privilegiando productos naturales o mínimamente procesados.

1.2. Asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos
Cumpliendo estrictamente las disposiciones sanitarias vigentes y descartando alimentos y bebidas no permitidos por la normativa del MINSA.

1.3. Fomentar hábitos alimenticios saludables
Contribuyendo al fortalecimiento de prácticas responsables de consumo y al desarrollo de una cultura alimentaria consciente dentro de la comunidad educativa.

1.4. Brindar un servicio de calidad
Con atención respetuosa, condiciones óptimas de higiene, infraestructura adecuada y cumplimiento de estándares técnicos.

1.5. Garantizar precios accesibles

Ofreciendo productos a precios razonables y acordes a la realidad económica de las familias de la institución.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Establecer el procedimiento que regule la convocatoria pública para la selección de la persona natural o jurídica que presente la propuesta técnica y económica más conveniente, a fin de asumir en arrendamiento el espacio destinado al quiosco escolar de la Institución Educativa Pública Emblemática "José Faustino Sánchez Carrión", el cual estará destinado exclusivamente al expendio de alimentos y bebidas saludables, conforme a la normativa vigente del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud.

3.2. Objetivos Específicos

a. Garantizar un proceso de licitación transparente, competitivo y objetivo, que permita seleccionar al postor que presente la propuesta técnica y económica más conveniente para la institución educativa, en estricto cumplimiento del marco normativo vigente.

b. Establecer obligaciones claras para el postor ganador de la Buena Pro, **asegurando** que cumpla con las condiciones contractuales, técnicas, sanitarias y operativas exigidas para la adecuada prestación del servicio de quiosco escolar.

c. Asegurar que el servicio brindado promueva una alimentación saludable, mediante la oferta exclusiva de alimentos y bebidas que cumplan con los lineamientos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, contribuyendo al bienestar integral de los estudiantes y a la formación de hábitos alimentarios saludables.

4. BASE LEGAL:

4.1. Constitución Política del Perú.

4.2. D. Leg. N° 1438.- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad

4.3. Ley N°28044 "Ley General de Educación"

4.4. D.S. N°°011-2012-ED "Reglamento de la Ley General de Educación"

4.5. D.S. N°028-2007-ED "Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales en las Instituciones Educativas Públicas".

4.6. R.M N° 218-2004-ED, modificada por R.M N°0188-2005-ED, se aprobó la

4.7. Directiva N°002-2004-ME/SPE-UP "Normas para la recaudación y administración de los recursos directamente recaudados en las Instituciones Educativas Publicas"

4.8. Resolución Viceministerial N.° 076-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica "Orientaciones para la promoción de la alimentación saludable y la gestión de quioscos, cafeterías y comedores escolares en la educación básica".

4.9. Resolución Directoral N° 090-2022-GGR-GRSE/UGEL N°04 TSE

4.10. Ley 28628, Ley de las APAFAS y el DS 004-2006-ED Reglamento de la Ley de APAFAS

4.11. Resolución Ministerial N.° 033-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: "Criterios de evaluación a quioscos, cafeterías y comedores escolares en instituciones de educación básica regular públicas y privadas para una alimentación saludable"

5. EL LOCAL A CONCESIONAR

5.1. El espacio destinado al funcionamiento del quiosco escolar se encuentra ubicado en el primer piso de la Institución Educativa y cuenta con un área aproximada de 18.30 m². Dicho ambiente será destinado única y exclusivamente al expendio de alimentos y bebidas saludables, conforme a lo establecido en las presentes bases y en la normativa vigente aplicable.

6. MONTO BASE DE LA OFERTA

El monto base por concepto de otorgamiento de la concesión asciende a S/ 2,900.00 (Dos mil novecientos con 00/100 soles) mensuales, más el Impuesto General a las Ventas (IGV), de corresponder.

El IGV será aplicable únicamente en caso el postor adjudicado con la Buena Pro sea una persona jurídica o empresa sujeta al régimen tributario correspondiente.

7. DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN

7.1. La comisión de adjudicación de quiosco escolar es el responsable de organizar el presente proceso de licitación y de evaluar las distintas propuestas. Asimismo, tiene la labor de resolver los recursos de reconsideración y cualquier controversia y situación no prevista en las bases.

7.2. La presente licitación se llevará a cabo con la persona o personas que se presenten dentro de los tiempos establecidos en el cronograma.

7.3. El acto de la licitación en la modalidad de presentación de propuestas en sobre cerrado se inicia con la presentación de la solicitud de participación adjuntando los sobres cerrados (N° 1 y N° 2)

7.4. La comisión evaluadora revisa en acto privado los sobres presentados por los postores.

7.5. En el caso de que hubiera una única oferta válida por falta o descarte de las restantes, ello no significará obstáculo alguno para que la adjudicación se lleve a cabo, siempre y cuando esta oferta se ajuste a las condiciones exigidas. Así mismo la existencia de una sola oferta no obliga en modo alguno a la comisión de adjudicación a aceptar la misma con pleno derecho.

7.6. En caso que el ganador desistiera, tomará su lugar el que quede en segundo puesto, siempre que la comisión de adjudicación considere satisfactoria su propuesta económica y de servicios.

7.7. En caso de igualdad de ofertas por el precio por arrendamiento, calidad y condiciones entre dos o más postores, se llamará a los proponentes que estén en esta situación a mejorar sus ofertas en un sobre cerrado en un plazo que no exceda los tres días hábiles posteriores al acto licitatorio. Todo empate se resolverá de esta forma.

7.8. En el caso de que el postor que ocupó el segundo puesto también desistiera a la adjudicación o no se presentará postor alguno el comité optará por contratación directa teniendo en cuenta las solicitudes de contrato.

7.9. La firma del contrato, será exclusivamente con la persona que presentó la solicitud de participación en el proceso de licitación.

7.10. El arrendatario que renuncie a continuar trabajando, pese haber firmado el contrato, no podrá ser considerado en posteriores concursos de licitación de la institución educativa, durante 3 años consecutivos.

7.11. Los interesados se someterán a las cláusulas del contrato, el mismo que tendrá vigencia desde el 10 de marzo (puede variar de acuerdo al cronograma de la licitación) hasta el 31 de diciembre del 2026 indefectiblemente, dándoseles hasta el 15 de enero del 2027 para que retiren todos sus bienes de la institución, bajo responsabilidad, caso contrario seguirá pagando el monto de alquiler por la custodia de sus bienes, con los respectivos intereses de Ley, así mismo deberán dejar el espacio en perfectas condiciones de uso.

8. DE LOS POSTORES.

8.1. Se considera como postor a la persona natural que presente a la licitación su propuesta en las fechas previstas y reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases.

8.2. Podrán participar en la presente convocatoria las personas naturales que cuenten con experiencia en la actividad y que garanticen la eficiencia del servicio, capacidad logística y económica.

8.3. No pueden ser postores los familiares de los miembros del comité de APAFA, comisión de adjudicación de quiosco escolar, gestión de condiciones operativas hasta el 4° grado de consanguinidad y segundo de afinidad, los parientes del director de la institución en igual grado de parentesco el personal docente, auxiliar y administrativo y sus familiares en igual grado de parentesco y los menores de edad.

8.4. No pueden postular integrantes de la misma familia, de detectarse el caso, serán descalificados de inmediato todas las personas con vinculo familiar.

8.5. No tener antecedentes penales ni judiciales, se acredita con certificación.

8.6. No deben figurar en Infocorp.

8.7. El participar en la presente licitación, implica la aceptación tácita del postor a todas las disposiciones y normas establecidas en los documentos que forman parte de las presentes bases.

8.8. Arrendatario es el postor que ha sido declarado ganador de la licitación y ha firmado el

contrato respectivo.

9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los postores ingresarán su expediente acompañado de un FUT (formulario único de trámite) (ANEXO 01). El expediente debe contener dos sobres cerrados rotulados (ANEXO 2) dirigidos a la comisión de adjudicación de quiosco escolar en la fecha establecida en el cronograma, debiendo contener:

9.1. El sobre 01 deberá contener requisitos y antecedentes:

a) Datos generales del postor como nombres y apellidos, número de DNI, dirección actualizada, número de celular, correo electrónico (ANEXO 01)
b) Copia de recibo del servicio agua o luz, donde conste la dirección vigente del postor.
c) Copia de DNI.
d) Experiencia documentada en el rubro de servicio alimentario, como máximo 4 años.
e) Copia de Certificado oficial de salud vigente. (carnet sanitario)
a) Detalle y panel fotográfico del equipamiento a ser utilizado, en la que indique que es propietario(a) de los bienes, incluyendo marca y modelo.
b) Detalle de mobiliario a ser utilizado.
c) Lista variada de alimentos y bebidas que expenderán.
d) Certificados de no tener antecedentes ni penales ni judiciales, copias actualizadas.
e) Declaración jurada de que todos los documentos presentados son copia fiel de los originales. (ANEXO 3)
f) Declaración jurada de que se hará cargo de responsabilidades laborales y civiles de su personal. (ANEXO 3)
g) Declaración jurada del postor que acepta y conoce cada una de las cláusulas que forman parte de las presentes bases. (ANEXO 3)
h) Declaración jurada simple de no contar con concesión y/o arrendamiento alguno en otra institución educativa. (ANEXO 3)
i) Propuestas sobre las mejoras ornamentales y/o de seguridad del quiosco escolar.

9.2. El sobre 02 deberá contener:

a) La propuesta económica propiamente dicha en soles, precisada en números y letras.

10. DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

a) Se verificará que el sobre N° 1, que debe contener la propuesta técnica, cuente con los requerimientos contenidos en las presentes bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.
b) Solo se abrirá el sobre N° 2, propuesta económica, de los postores que cumplieron con los requerimientos del sobre N° 1.
c) La comisión evaluará la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica(s) admitidas de acuerdo a la matriz de evaluación (ANEXO 06) y procederá a desestimar las propuestas que no consignen la documentación y a aquellas que estén por debajo del monto referencial y solo considerará válidas a aquellas que igualen y superen dicho monto.
d) Se adjudicará la concesión al postor que obtenga la mayor puntuación de la sumatoria de las evaluaciones técnica y evaluación económica, siendo su resultado inapelable. (ANEXO 06)
e) Los resultados del proceso de evaluación son inapelables.

11. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato de la presente concesión entrará en vigencia a partir del 10 de marzo de 2026 y culminará indefectiblemente el 31 de diciembre de 2026, fecha en la cual el postor ganador de la Buena Pro estará obligado a desocupar y devolver el espacio arrendado en óptimas condiciones de operatividad y conservación.

Se deja expresa constancia de que el presente contrato es de plazo determinado y no renovable bajo ninguna circunstancia, no admitiendo prórroga automática, tácita ni renovación por continuidad del servicio. Cualquier nuevo otorgamiento del espacio deberá someterse a un nuevo proceso de licitación conforme a la normativa vigente.

12. DEL CONTRATO, DE LOS PAGOS Y GARANTÍA

Previo a la suscripción del contrato de concesión y a la entrega de las llaves del espacio adjudicado, el postor ganador deberá efectuar el depósito correspondiente al primer mes de renta, así como una garantía equivalente a un (01) mes de renta, en la Tesorería de la APAFA, dentro de un plazo no mayor de dos (02) días hábiles contados a partir de la publicación oficial de los resultados y del otorgamiento de la Buena Pro.

El contrato de concesión deberá ser suscrito por las partes y posteriormente legalizado notarialmente, siendo los gastos que dicha formalización genere asumidos de manera compartida: 50% por el Consejo directivo de APAFA y 50% por el postor ganador de la Buena Pro.

En caso el contrato se inicie dentro de un mes ya comenzado, el pago correspondiente al primer mes se calculará de manera proporcional, considerando los días efectivos restantes hasta completar dicho mes.

Durante el periodo vacacional oficial del alumnado de la institución educativa, el concesionario estará obligado a abonar el 50% del monto mensual de la renta pactada. De igual manera, en caso de huelgas o suspensión de labores académicas que se extiendan por un periodo mayor a quince (15) días calendarios consecutivos, se aplicará el mismo criterio de pago del 50%.

En caso se programen jornadas de recuperación de clases por cualquier causa debidamente justificada, el concesionario podrá brindar el servicio durante las fechas establecidas para tal fin, manteniéndose vigentes las obligaciones contractuales correspondientes.

Los ingresos provenientes de la concesión de los quioscos escolares constituyen recursos propios de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) y serán destinados, en coordinación con la Dirección de la Institución Educativa, al financiamiento del mantenimiento, reparación, mejora y ampliación de la infraestructura y del equipamiento educativo, en beneficio de la comunidad escolar.

13. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Constituyen causales de penalidad y/o resolución del contrato de concesión las siguientes:

a) Destinar el espacio concesionado a fines distintos a los expresamente autorizados en el contrato de concesión suscrito.
b) Utilizar el espacio concesionado fuera del horario establecido por la institución educativa, el cual comprende desde las 7:00 a.m. hasta las 6:45 p.m., o sin la debida autorización expresa de la dirección.
c) Propiciar, permitir o autorizar la venta, expendio o consumo de bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas o cualquier producto no autorizado, dentro o en los alrededores del espacio concesionado. Asimismo, incurrir en actos contrarios a la moral, las buenas costumbres o que afecten la formación integral de los estudiantes.
d) Incumplir con el pago oportuno del monto de concesión en los plazos y condiciones establecidos en el contrato.
e) Incumplir cualquiera de las obligaciones o prohibiciones previstas en las presentes bases, en el contrato de concesión o en la normativa vigente aplicable.
f) Realizar cualquier acto u omisión que contravenga lo establecido en las presentes bases, afecte el normal funcionamiento del servicio educativo o vulnere las disposiciones institucionales.
g) El incumplimiento de cualquiera de las causales señaladas podrá dar lugar a la aplicación de penalidades y/o a la resolución inmediata del contrato, sin perjuicio de las acciones administrativas o legales que correspondan.

14. DEL APOYO A LA INSTITUCIÓN

El postor ganador de la buena pro se compromete apoyar a la institución bajo cualquier modalidad en las actividades estipuladas en el plan de trabajo institucional:

a) Buen inicio del Año Escolar
b) Aniversario de la Institución Educativa
c) Día del Maestro
d) Día de la Madre
e) Día del Padre
f) Día de la Juventud y Día del Niño
g) Actividades Navideñas

15. RESPONSABILIDADES Y CONDICIONES DEL SERVICIO Y USO DEL AMBIENTE

El concesionario del quiosco escolar deberá cumplir estrictamente las siguientes responsabilidades y condiciones:

a) El quiosco escolar es un establecimiento destinado exclusivamente al expendio de alimentos y bebidas saludables. No está permitido realizar preparaciones que impliquen cocción de alimentos dentro del ambiente concesionado.
b) El concesionario deberá mantener en óptimas condiciones de limpieza, higiene y salubridad el espacio físico, equipamiento, mobiliario y menaje. Deberá realizar desinfecciones periódicas y fumigación general como mínimo dos (02) veces al año (antes del inicio del año escolar y durante las vacaciones de medio año), debiendo contar con la certificación correspondiente. Asimismo, deberá conservar en buen estado la infraestructura.
c) Expender únicamente alimentos y bebidas no alcohólicas permitidas por la normativa vigente del MINSA y demás disposiciones sanitarias aplicables.
d) Podrá expender alimentos locales, frutas y alimentos preparados, siempre que cumplan con las normas de sanidad, inocuidad alimentaria, períodos de veda y advertencias publicitarias vigentes.
e) Brindar un servicio de calidad, garantizando precios razonables y acordes con la realidad económica del estudiantado.
f) Está prohibida la venta de productos de dudosa procedencia, sin registro sanitario, adulterados, con etiquetas alteradas, empaques deteriorados, en proceso de descomposición, vencidos o que representen riesgo para la salud, así como cualquier tipo de publicidad relacionada con dichos productos.
g) Está prohibida la venta de productos no saludables tales como caramelos, chizitos, papas fritas o "light", chicles, chupetines, piqueos, cuates y similares.
h) Está prohibido el uso de insumos o productos de mala calidad o no aptos para el consumo humano.
i) La comisión de adjudicación de quioscos escolares y el Comité de Gestión de Condiciones Operativas podrá disponer el retiro inmediato de productos que no resulten saludables o que afecten el estado nutricional de los estudiantes.
j) La comisión y el comité podrá solicitar la promoción y expendio de productos saludables y preparaciones que fomenten hábitos alimentarios adecuados, no pudiendo el concesionario negarse injustificadamente.
k) Está prohibido el uso de envases descartables de tecnopor y materiales que contengan metales pesados o sustancias nocivas. Solo se permitirá el uso de materiales seguros y aptos para el contacto con alimentos.
l) Es obligatoria la instalación de puntos ecológicos al exterior del quiosco escolar antes del inicio del año lectivo. Estos deberán contar con el número de tachos necesarios, debidamente rotulados y diferenciados según el tipo de residuo, conforme a la normativa ambiental vigente. No se aceptarán cajas de cartón forradas ni recipientes improvisados.
m) La correcta implementación de los puntos ecológicos será verificada y supervisada, antes del inicio del servicio, por la comisión de adjudicación y por el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el Consejo Directivo de la APAFA y el CONEI, quienes dejarán constancia del cumplimiento como requisito previo para la autorización de funcionamiento del quiosco. El incumplimiento de esta disposición constituirá causal para la suspensión del inicio del servicio hasta su regularización, sin perjuicio de las penalidades correspondientes.

Color	Tipo de residuo
Blanco	Plástico
Marrón	Residuos orgánicos
Negro	Residuos en general
Azul	Papel y cartón
Verde	Vidrio

n) Garantizar que el personal de atención cuente con carné de sanidad vigente, se encuentre en buen estado de salud y utilice indumentaria adecuada (mandil, guantes, cubrecabello, tapaboca), sin portar accesorios como anillos o pendientes.
o) Asegurar que el personal no evidencie signos de consumo de alcohol o sustancias prohibidas.
p) o) Participar en las reuniones convocadas por la Dirección para articular el funcionamiento del quiosco con las acciones de promoción de alimentación saludable.
q) p) Contar con un espacio adecuado para almacenamiento de alimentos perecibles y no perecibles, protegido contra plagas.
r) Hacer uso racional del agua y energía eléctrica, evitando fugas o desperdicios.
s) El uso del quiosco es exclusivo para lo establecido en las presentes bases.
t) Toda mejora estructural deberá contar con autorización previa del Comité correspondiente. Las mejoras serán asumidas íntegramente por el concesionario y quedarán en beneficio de la institución educativa.
u) Brindar facilidades para las supervisiones institucionales y de las autoridades competentes.
v) Está prohibido subarrendar total o parcialmente el quiosco. El incumplimiento será causal de resolución inmediata del contrato.
w) Garantizar el buen trato hacia toda la comunidad educativa, sin discriminación alguna y asegurando atención preferencial a estudiantes con discapacidad.
x) Asumir el mantenimiento permanente del espacio y responder por daños, debiendo entregar el ambiente en óptimas condiciones al término del contrato.
y) Está terminantemente prohibida la venta o consumo de bebidas alcohólicas dentro del quiosco.
z) El concesionario será responsable de pérdidas, hurtos o robos dentro del quiosco, debiendo adoptar medidas de seguridad pertinentes.
aa) Garantizar el funcionamiento continuo del servicio de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a.m. a 6:45 p.m., pudiendo ampliarse según necesidades institucionales comunicadas formalmente al ganador de la Buena Pro.
bb) El horario podrá modificarse por disposición institucional, actividades oficiales, hechos fortuitos, emergencias o disposiciones gubernamentales que afecten el normal desarrollo de las actividades.
cc) El concesionario que obtenga la Buena Pro deberá mantener obligatoriamente visible la lista actualizada de precios de todos los productos ofrecidos, exhibiéndola en una pizarra o panel informativo colocado en un lugar claramente visible para toda la comunidad educativa.
dd) Queda expresamente establecido que el quiosco escolar está destinado únicamente al expendio de alimentos y bebidas saludables permitidos por la normativa vigente, no estando autorizado para la preparación, elaboración ni venta de almuerzos u otros servicios propios de comedor o cafetería. En consecuencia, el concesionario deberá abstenerse de desarrollar actividades que impliquen competencia directa o desleal con la cafetería institucional u otros servicios formalmente autorizados por la Institución Educativa.

16. EQUIPAMIENTO DEL QUIOSCO ESCOLAR

Equipamiento de conservación y preparación básica

El concesionario deberá implementar y mantener, antes del inicio del servicio, el siguiente equipamiento mínimo indispensable para el adecuado funcionamiento del quiosco escolar:

- Refrigeradora o conservadora en buen estado para la adecuada conservación de alimentos y bebidas.
- Vitrina exhibidora cerrada y protegida contra polvo e insectos.
- Licuadora operativa para la preparación de bebidas naturales saludables.
- Extractor de jugos (eléctrico o manual) en óptimas condiciones, destinado exclusivamente a la preparación de jugos naturales a base de frutas frescas.
- Hervidor eléctrico en buen estado de funcionamiento.
- Horno microondas, destinado únicamente al calentamiento de productos previamente elaborados y autorizados por la normativa vigente.
- Mesa de trabajo de material lavable y de fácil desinfección.
- Estantes o anaqueles resistentes, impermeables y de fácil limpieza.

- Utensilios de acero inoxidable o material grado alimenticio para la manipulación y porcionamiento de alimentos.

  Se precisa que el equipamiento autorizado permite únicamente la preparación básica de alimentos y bebidas saludables permitidos por la normativa vigente, quedando expresamente prohibida la preparación de almuerzos, frituras o alimentos que impliquen procesos de cocción complejos propios de comedor o cafetería.

17. DEL PERSONAL

a) El concesionario para la suscripción del contrato deberá presentar lista y/o nómina del personal involucrado en el servicio de alimentación saludable, indicando en cada caso la función que cumplirán.

b) Los aspectos laborales del personal estarán a cargo del postor que obtenga la buena pro.

c) El concesionario que obtenga la buena pro, deberá documentar la relación de personal con los siguiente:
   - Fotocopia de DNI
   - Certificado de salud
   - Certificado de antecedentes penales y policiales.

a) El postor que obtenga la Buena Pro deberá contar, como mínimo, con dos (02) personas para la atención del servicio de alimentación saludable. Para la suscripción del contrato, deberá presentar la lista o nómina del personal involucrado, indicando expresamente la función que cada uno desempeñará (atención al público, manipulación de alimentos, caja u otras funciones operativas).

b) Los aspectos laborales, contractuales, remunerativos y de seguridad social del personal estarán íntegramente a cargo del concesionario adjudicado, no generando vínculo laboral alguno con la Institución Educativa ni con la APAFA.

c) El concesionario deberá acreditar documentalmente la relación del personal presentado, adjuntando obligatoriamente:
   - Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI).
   - Certificado de salud o carné de sanidad vigente.
   - Certificado de antecedentes penales y policiales vigentes.

   La falta de presentación o actualización de esta documentación impedirá el inicio o la continuidad del servicio, sin perjuicio de las penalidades establecidas en las presentes bases.

18. RESPONSABILIDADES DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN Y DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CONDICIONES OPERATIVAS

a) Cumplir y hacer cumplir las bases de la presente convocatoria.

b) Elaborar, aprobar y suscribir las actas de las etapas de la evaluación técnica y económica.

c) Supervisar el servicio brindado por el concesionario.

d) No corresponde a la institución educativa ninguna responsabilidad en casos de accidentes, daños, mutilaciones, invalidez o muerte de los trabajadores del concesionario o terceras personas vinculadas al concesionario que pudiera ocurrir en la ejecución del contrato con acción o como consecuencia del mismo.

e) La comisión de adjudicación de quiosco escolar y el comité de gestión de condiciones operativas ofrece exclusividad al concesionario, para lo cual se compromete a no permitir el ingreso de personas que presenten servicios que sean competencias para el ganador de la buena pro.

f) Resolver los recursos de reconsideración y cualquier controversia situación no prevista en las Bases.

19. RESOLUCIÓN DE CONTRATO

La Comisión de Adjudicación y el Comité de Gestión de Condiciones Operativas se reservan el derecho de resolver el contrato de concesión, previa verificación de los hechos y respetando el debido procedimiento, cuando el concesionario incurra en cualquiera de las siguientes causales:

a) Incumplimiento injustificado del pago de la renta correspondiente por un (01) mes calendario.

b) Suspensión total o parcial del servicio de manera injustificada por un período mayor a tres (03) días hábiles consecutivos.

c) Maltrato reiterado, comprobado y debidamente documentado hacia estudiantes, docentes,

personal administrativo o cualquier miembro de la comunidad educativa.

d) Comprobación de falsedad, adulteración o inexactitud en la información o documentación presentada durante el proceso de licitación o durante la ejecución del contrato.
e) Cesión, traspaso, subarrendamiento o transferencia total o parcial del espacio concesionado o del servicio alimentario a terceros, sin autorización expresa y por escrito de la institución educativa.
f) Incumplimiento de las disposiciones sanitarias vigentes emitidas por el Ministerio de Salud, incluyendo deficiencias graves en condiciones de higiene, manipulación de alimentos, conservación, almacenamiento o control de calidad.
g) Venta, distribución o promoción de productos no permitidos por la normativa vigente sobre alimentación saludable, incluyendo alimentos y bebidas con alto contenido de azúcares, grasas saturadas, grasas trans o sodio, prohibidos en el ámbito escolar.
h) Comercialización de productos vencidos, adulterados, de dudosa procedencia o que representen riesgo para la salud de la comunidad educativa.
i) Reincidencia en observaciones formuladas por la institución educativa o por la autoridad sanitaria competente, sin haber adoptado las medidas correctivas correspondientes dentro del plazo otorgado.
j) La resolución del contrato se efectuará sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan, así como de la ejecución de garantías y aplicación de penalidades establecidas en las presentes bases.

20. CRONOGRAMA:

ACTIVIDAD	FECHA
Adquisición de bases	28 de febrero y 2 de marzo
Presentación de sobres con propuestas (Expedientes)	3 y 4 de marzo
Apertura de sobres y evaluación	5 y 6 de marzo
Publicación de resultados	9 de marzo
Adjudicación y firma del contrato	10 de marzo
Inicio de atención	16 de marzo